

주의요구 및 권고

제 목 : 성희롱·성폭력 예방 업무 처리 부적정 및 규정 불합리

관계부서 : ○○○○처

조치부서 : ○○○○처

내 용

1. 성희롱·성폭력 예방업무 관리 소홀

가. 업무개요

○○○○처는 공사 「성희롱·성폭력 예방규정」에 따라 성희롱·성폭력 예방업무를 수행하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제13조 제3항에 따르면 사업주는 성희롱 예방교육의 내용을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알리도록 되어 있다.

그리고 공사 「성희롱·성폭력 예방규정」 제6조 제4항에 따르면 성희롱·성폭력 상담센터에는 고충접수 및 처리대장을 작성·비치하여야 하며, 성희롱·성폭력 고충 처리절차, 매뉴얼 및 교육자료 등을 언제든지 열람할 수 있도록 게시하여야 한다.

따라서 ○○○○처는 「성희롱·성폭력 예방규정」 등에 따라 성희롱·성폭력 고충상담센터에는 고충처리절차 등 관련 자료를 최근 자료로 작성하여 비치하여야 하고, 성희롱·성폭력 예방 교육자료 등을 임직원이 언제든지 열람할 수 있도록 게시하여야 한다.



다. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○○○처는 2019. 7. 5. 감사일 현재까지 성희롱·성폭력 교육자료를 상시 열람할 수 있도록 특정장소에 게시하지 아니하고 있으며, 공사 내부망인 ‘성희롱 고충상담(e-HR/인사관리)’란에도 고충상담원의 최근 인사발령 내용은 물론 2018. 10. 31. 개정된 「성희롱·성폭력 예방규정」도 업데이트하지 아니한 채 그대로 두고 있었다.

2. 「성희롱·성폭력 예방 규정」 불합리

가. 업무개요

○○○○○처는 공사 「성희롱·성폭력 예방규정」에 따라 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위해 성희롱·성폭력 심의위원회를 설치하여 징계 여부 및 징계건의 등을 심의하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

공사 「인사규정」 제47조 제1항 및 제2항에 따르면 인사위원회 심의결과 또는 감사조치요구에 따라 경미한 내용으로 징계사유에 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 경우에는 ‘경고 또는 주의’ 처분을 할 수 있도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 성희롱·성폭력 사안의 경우에도 징계사유에는 미치지 못하지만 ‘경고 또는 주의’ 처분을 건의할 필요가 있는 경우가 있을 수 있으므로 「성희롱·성폭력 예방규정」에도 관련 근거를 마련하는 것이 합리적이다.

그러나 「성희롱·성폭력 예방규정」 제14조 및 제15조 제4항에 따르면 성희롱·성폭력 심의위원회에서 성희롱·성폭력 해당여부를 심의하여 징계에 해당하는 경우 「인사규정시행세칙」 [별표1] “징계양정 기준”에 따라 사장에게 징계를 건의할 수



있도록 되어 있을 뿐 ‘경고 또는 주의’ 처분을 건의할 수 있는 규정을 두고 있지 않다.

그 결과 2019. 1. 16. 성희롱·성폭력 심의위원회에서 성희롱에 해당되지만 징계 사유에는 해당하지 않는다는 판단 하에 경고 처분 건의를 의결하려고 하였지만, 「성희롱·성폭력 예방규정」에서 사장에게 경고를 건의할 수 있는 명문의 규정이 없어 성희롱·성폭력 심의위원회 위원장 명의로 비공식 경고장을 발부하게 되었다.

관계부서 의견

○○○○○처는 감사결과를 수용하면서 성희롱·성폭력 예방교육 자료를 상시 게시하며, 성희롱·성폭력 심의위원회에서 ‘경고 또는 주의’를 사장에게 건의하는 등 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○처장은

- ① 성희롱·성폭력 교육자료를 상시 열람할 수 있도록 게시 등 조치하고, 공사 내부망 ‘성희롱 고충상담’란에 관련 내용을 업데이트하는 등 업무를 철저히 하시고(주의)
- ② 성희롱·성폭력 심의위원회 심의결과 징계사유에 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있는 경우 성희롱·성폭력 심의위원회에서 ‘경고 또는 주의’ 등 신분조치를 사장에게 건의할 수 있도록 관련 규정을 마련하시기 바랍니다.(권고)

